

1533247-44.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... do réu pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e no exercício de sua profissão, na sua modalidade consumada.

Está provado que a vítima utilizou-se de fraude para subtrair da vítima Erick de Lima Rocha o valor de R\$2.000,00 (dois mil reais). Veja que a vítima realmente acreditou que estava pagamento a quantia de R\$13,70, contudo, diante da rasura existente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1533247-44.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533247-44.2020.8.26.0050_Controle 2021/000052

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

SAMUEL CANDIDO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4º inciso II, c.c. o art. 61, II, "g" e "j", ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 18h10min, ou seja, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, na Rua Treze de Maio, 1947, Bairro Bela Vista, nesta Capital, SAMUEL CANDIDO JUNIOR, subtraiu, para si e com violação de dever inerente a seu ofício e profissão, o valor de R\$2.000,00, em prejuízo de Erick de Lima Rocha.

Conforme foi apurado na denúncia, SAMUEL, na ocasião acima indicada, trabalhava como taxista, cadastrado na Cooperativa UseTáxi, a bordo do veículo Toyota Etios, de placas GDL 7319, quando recebeu solicitação de corrida da vítima Erick e daí a levou até o local acima indicado, serviço este que custou o valor de R\$ 13,70

(treze reais e setenta centavos), ocorre que o réu digitou a quantia de R\$2.013,70, subtraindo o valor da diferença para si.

Consta que o acusado utilizou a maquininha PAGSEGURO UOL - MINIZINHA, Modelo D150 (código D150-0B0-024-04E0) - com ranhuras no visor, mais especificamente na parte inicial do referido visor, motivo pelo qual ao nela registrar por suposto o aludido valor real da corrida (treze reais e setenta centavos, em verdade registrou o valor fraudulento de R\$ 2.013,70 (dois mil e treze reais, mais setenta centavos). A vítima Erick, justamente por conta dessas ranhuras, não conseguia ver o valor total e real na "maquininha Pagseguro" assim pelo acusado fraudulentamente registrado, mas apenas os últimos treze reais e setenta centavos dos dois mil e treze reais, mais setenta centavos, ou seja, ludibriada a tanto pela manobra efetuada pelo acusado, acabou que digitou de forma adequada sua respectiva senha e assim liberou os tais R\$2.000,00 (dois mil reais) a mais ao réu.

A denúncia foi recebida no dia 21 de janeiro de 2021 (fls. 47/48).

O réu foi devidamente citado (fl 85), apresentando resposta à acusação (fl. 93).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 101), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, para o dia 24 de outubro de 2022, às 13h00min (fls. 95/100).

Foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais, arroladas pelas partes.

A audiência foi redesignada para o dia 12 de dezembro de 2022, ocasião em que o réu foi interrogado.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pediu a condenação, nos termos do aditamento da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, a determinação de regime inicial aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria dos crimes imputados na denúncia ficaram provadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 22), pelo documento bancário (fl. 32), pelo laudo pericial (fls. 50/56), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Erick de Lima Rocha ratificou as declarações prestadas da Delegacia de Polícia. Contou que no dia em que o crime foi praticado, o declarante estava saindo do seu local de trabalho (Banco Daycoval), por volta das 18h10min. Então, pegou o táxi de cor branca, Toyota Etios (Cooperativa UseTáxi), não sabendo inicialmente informar as placas. Foi até o estacionamento situado na parte de trás do Shopping Paulista. Lembra-se que a corrida ficou R\$ 13,70, contudo, no momento em que o declarante foi efetuar o pagamento aquele motorista lhe exibiu máquina tipo "minizinha" da Rede Shop Pagseguro, podendo o declarante observar que o visor estava com a parte inicial da dela, na qual consta o valor a ser pago "riscada" não dando para ver o valor o correto do débito. Além disso, a máquina também não emitia recibo. Logo que desembarcou do veículo, recebeu mensagem do Banco Itaú informando

que sua conta havia ficado “negativa” pois havia ocorrido um débito no valor de R\$ 2.013,70. Diante desta situação, efetuou pesquisas e verificou que aquele valor era referente a corrida do taxi (adulterada). Ligando para o Banco Itaú do qual é correntista soube que tal valor fora efetivado na operação débito cuja aquela “maquininha”. Compareceu na Delegacia de Polícia, local em que manifestou o desejo de representar criminalmente o acusado. Então, conseguiu junto à delegacia, autorização para verificar as câmeras do shopping, tendo encontrado o táxi que o deixou e visto as letras iniciais da placa, bem como o nome da empresa de táxi deste. Junto ao presidente da empresa de táxi, conseguiu obter a lista dos ETIOS brancos, localizando o réu e o reconhecendo por meio de fotografias. Após alguns dias, estava no interior de um veículo de aplicativo, em trânsito pela Avenida Paulista, quando avistou esse táxi de marca Toyota, modelo Etios, com adesivo da cooperativa UseTáxi, de placas GDL 7319 e, teve a certeza de que se tratava do mesmo motorista que havia lhe aplicado um golpe na data de 27/10/2020. Então reconheceu pessoalmente e com segurança SAMUEL CÂNDIDO JÚNIOR, como sendo o motorista do táxi que havia passado o seu cartão pelo valor indevido. Por fim, declarou na Delegacia de Polícia, ter interesse em representar criminalmente contra a pessoa de SAMUEL CÂNDIDO JÚNIOR. Contou que também abriu uma reclamação no Reclame aqui e no dia seguinte soube de outro golpe aplicado pelo mesmo motorista.

O policial civil Silnei de Araújo Silva relatou que sua colega Luciana havia recebido uma ligação da vítima de estelionato ERICK DE LIMA ROCHA, lhe informando o local onde o autor do “golpe” se encontrava. Assim, em apoio à colega Luciana, juntamente com Rodrigo, dirigiram-se ao local dos fatos - Av. Paulista, 200. No local, o autor foi indagado acerca dos fatos ocorridos e, se ele estava na posse da “maquininha” que foi utilizada para aplicar o golpe junto à vítima Erick, tendo ele respondido que sim, informando aos policiais que estava no porta-luvas do veículo. A vítima estava presente e foi ela que apontou o acusado como autor do crime.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Rodrigo Altran Pinho, que confirmou a versão do colega de farda.

Quando interrogado, o réu Samuel Candido Júnior preferiu se manter em silêncio, dizendo que já tinha falado tudo na Delegacia de Polícia. Tem uma filha de 6 anos e sua esposa está grávida, não trabalha mais como taxista, é árbitro de futebol, está com 27 anos e estudou até o 2º Ano do Ensino Médio.

Essa é, em síntese, a prova oral apurada.

Como se verifica, é caso de condenação.

Diante da prova colhida e dos laudos periciais de fls. 50/56 e sempre respeitado entendimento contrário, entendo que os elementos produzidos em contraditório vem de molde a indicar, com significativa certeza moral, a responsabilidade do réu pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e no exercício de sua profissão, na sua modalidade consumada.

Está provado que a vítima utilizou-se de fraude para subtrair da vítima Erick de Lima Rocha o valor de R\$2.000,00 (dois mil reais). Veja que a vítima realmente acreditou que estava pagamento a quantia de R\$13,70, contudo, diante da rasura existente na “maquininha” de pagamento, na realidade estava digitada a quantia de R\$2.013,70.

Veja pelo laudo pericial que é certa a fraude utilizada pelo acusado que causou ranhuras proposital na máquina de pagamento para subtrair a quantia de R\$2.000,00 do usuário de seu serviço (fls. 50/56).

No mais, observo que o acusado trabalhava como taxista, tendo violado seu dever profissional.

Logo, deve o réu responder pela prática do delito descrito no 155, §4º inciso II, c.c. o art. 61, II, "g", ambos do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, que não há circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar a agravante da situação de calamidade pública por não haver relação entre os fatos e a situação extraordinária. De outro lado, reconheço a agravante do abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (art. 61, inciso II, alínea "g"), o que irá gerar um aumento de 1/6, alcançando a pena 02 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento ou diminuição de pena. Desta feita, torno definitiva a pena do acusado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Sendo o acusado primário, possível a substituição da pena. Levando em consideração a pena aplicada, o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado e os motivos indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante todo o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE para CONDENAR o acusado SAMUEL CANDIDO JUNIOR, como incurso na descrição típica prevista no 155,

§4º inciso II, c.c. o art. 61, II, "g", ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, em regime inicial aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Tendo respondido ao processo solto, permitido ao réu o direito ao recurso em liberdade.

Fixo como valor mínimo de indenização o valor relacionado ao prejuízo, R\$2.000,00 (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condene o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade concedida.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA